Promissory Estoppel

Englisches Vertragsrecht | Vertiefung | Voraussetzungen, Rechtsfolgen und Anwendung

In einem bestehenden Rechtsverhältnis kann eine Partei zusagen, ein Recht vorerst oder nur eingeschränkt durchzusetzen. Die englische *Equity* kann die Partei auch ohne neue *consideration* an die Zusage halten. Ausgangspunkte sind das ursprüngliche Recht, der Inhalt der Zusage und ihr zeitlicher oder sachlicher Geltungsbereich.

1. Eine klare und eindeutige Zusage

Für einen vernünftigen Empfänger muss erkennbar sein, welche Erleichterung der Berechtigte zugesagt hat. Die Zusage kann sich aus Worten oder Verhalten ergeben. Die Umstände müssen erkennen lassen, dass der Empfänger sich danach richten sollte. Vorläufige Verhandlungen, einmaliges Stillhalten oder eine mehrdeutige Erklärung erfordern weitere Anhaltspunkte.

In *Woodhouse* ergab sich aus der Zustimmung zur Zahlung in Pfund Sterling keine eindeutige Zusage, nigerianische Pfund im Verhältnis eins zu eins umzurechnen. Maßgeblich war der konkrete Streitpunkt.

2. Ein bestehendes Recht, auf das sich die Zusage bezieht

Zunächst ist die Pflicht und das entsprechende Recht zu bestimmen, etwa das Recht auf die volle Miete oder auf Zahlung bis zu einem bestimmten Tag. Danach ist zu klären, wie die Zusage darauf einwirkt. Ein Zahlungsaufschub und ein Erlass betreffen unterschiedliche Fragen.

3. Eine Verhaltensänderung im Vertrauen auf die Zusage

Was hat der Empfänger aufgrund der Zusage getan oder unterlassen? Wie hätte er sonst gehandelt? In *W J Alan* richteten sich die Käufer nach der Annahme eines Sterling-Akkreditivs. Lord Denning MR unterschied die Verhaltensänderung vom Nachweis eines eigenständigen Nachteils. Zu prüfen sind das konkrete Verhalten und die Nachteile einer Abkehr von der Zusage.

4. Unbilligkeit einer Abkehr von der Zusage

Zu würdigen ist das Verhalten beider Seiten. In *D & C Builders* nutzte die Schuldnerseite die finanzielle Notlage eines Bauunternehmens aus, um eine niedrigere Vergleichszahlung zu erreichen. Dieser Druck stand einem Schutz durch die *Equity* entgegen. Neben dem Vertrauen zählen also auch die Umstände, unter denen die Zusage zustande kam.

> Formuliere die Zusage genau. Benenne eine konkrete Handlung oder Unterlassung, die sie ausgelöst hat, und erkläre, warum die Durchsetzung des ursprünglichen Rechts in dieser Lage unbillig wäre.

Wie weit reicht der Schutz?

1. Combe v Combe und die Anspruchsgrundlage

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (Fallbesprechung)

Sachverhalt. Während des Scheidungsverfahrens versprach der Ehemann, seiner Frau jährlich 100 Pfund zu zahlen. Sie beantragte keinen gerichtlichen Unterhalt und klagte später auf Erfüllung der Zusage, als er nicht zahlte.

Consideration. Der Ehemann hatte sie weder ausdrücklich noch stillschweigend gebeten, von einem Unterhaltsantrag abzusehen. Ihr Verzicht auf den Antrag war deshalb keine Gegenleistung für die Zusage. Ein durch eine Zusage veranlasstes Verhalten erfüllt die Voraussetzungen der *consideration* nicht ohne Weiteres.

Estoppel. Der Court of Appeal wies den Anspruch zurück. *Promissory estoppel* kann die Durchsetzung bestehender Rechte beschränken. Eine Zahlungsklage braucht eine eigene Anspruchsgrundlage. Der Supreme Court hat diese Grenze in *Tinkler*, Rn. 75, bestätigt.

> Das Bild vom Schild bezeichnet die Funktion der Doktrin. Ermittle zuerst ein Recht oder einen Anspruch, der unabhängig von der Zusage besteht. Bestimme dann, welche widersprüchliche Rechtsausübung die Doktrin hindern würde. Auch ein Kläger kann sich gegenüber einer Einwendung darauf berufen, wenn sein Anspruch eine eigene Grundlage hat.

2. Aussetzung und spätere Durchsetzung

Vergangene und künftige Zeiträume. In *High Trees* sprach Richter Denning die Differenz für die beiden eingeklagten Quartale des Jahres 1945 zu. Zu dieser Zeit waren die Wohnungen wieder vollständig vermietet. Seine Aussage zur früheren Mietdifferenz war ein *obiter dictum*. Entscheidend ist, welchen Zeitraum die Zusage erfasst.

Wiederaufnahme der Durchsetzung. Wurde die Durchsetzung eines fortbestehenden Rechts vorübergehend ausgesetzt, kann seine Durchsetzung für die Zukunft eine Mitteilung mit angemessenem Vorlauf erfordern. In *Tool Metal* genügte dafür eine frühere Widerklage. Eine Zusage mit eindeutigem Endpunkt kann nach ihren eigenen Bedingungen auslaufen.

Teilzahlung. Nach *Foakes v Beer* reicht die Teilzahlung einer bestehenden Schuld als Gegenleistung für den Erlass des Rests grundsätzlich nicht aus. Für *promissory estoppel* gelten eigene Voraussetzungen. Die Annahme eines geringeren Betrags allein begründet noch keine Einwendung aus Billigkeit.

Übungsfall mit Lösungsweg

1. Eine vorübergehend verlängerte Zahlungsfrist

Ein Liefervertrag sieht Zahlung binnen 30 Tagen und danach Verzugszinsen vor. Der Lieferant bestätigt per E-Mail, dass die von April bis Juni ausgestellten Rechnungen binnen 60 Tagen zinsfrei bezahlt werden dürfen. Der Käufer bindet das Geld für einen anderen Auftrag und begleicht jede der drei Rechnungen am 60. Tag. Im August verlangt der Lieferant Zinsen für die Tage 31 bis 60.

2. Lösungsskizze

Recht und Zusage bestimmen. Der Vertrag gibt dem Lieferanten das Recht auf Zahlung bis zum 30. Tag und auf Zinsen danach. Die E-Mail verlängert die Frist für Rechnungen aus dem genannten Zeitraum und erfasst ausdrücklich die Zinsen.

Vertrauen und Unbilligkeit prüfen. Der Käufer hat im Vertrauen auf den Aufschub Mittel gebunden und die 60-Tage-Frist eingehalten. Das spricht für eine Einwendung gegen die nachträgliche Zinsforderung. Die Hauptforderung ist bereits bezahlt. Für ab Juli ausgestellte Rechnungen gelten die ursprünglichen Bedingungen.

Eine Tatsache variieren. Hätte der Lieferant nur eine Prüfung der Fristverlängerung in Aussicht gestellt, würde die anderweitige Verwendung der Mittel daraus keine eindeutige Zusage machen. Relevant sind der genaue Wortlaut, die Rechnungsdaten und Belege über den Zeitpunkt der Mittelbindung.

> Ordne jedem Prüfungspunkt einen konkreten Sachverhalt zu. Behandle die Hauptforderung, die Zinsen für die erfassten Rechnungen und die Konditionen späterer Rechnungen getrennt.

Rechtsprechung und Vertiefung

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130
Woodhouse AC Israel Cocoa Ltd SA v Nigerian Produce Marketing Co Ltd [1972] AC 741
W J Alan & Co Ltd v El Nasr Export & Import Co [1972] 2 QB 189
D & C Builders Ltd v Rees [1966] 2 QB 617
Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (Fallbesprechung)
Tinkler v HMRC [2021] UKSC 39, [74]-[76]
Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd [1955] 1 WLR 761
Foakes v Beer (1884) 9 App Cas 605